

探知未成年子女受抚养真实意愿的司法路径

—— 张某诉关某变更抚养关系案

【案件基本信息】

1. 调解书字号

河北省固安县人民法院(2024)冀1022民初394号民事调解书

2. 案由：变更抚养关系纠纷

3. 当事人

原告：张某

被告：关某

【基本案情】

2017年，张某(男)与关某(女)经法院判决离婚，二人婚生子张小某由母亲直接抚养。离婚后，张小某事实上一直跟随父亲生活、学习。张某与关某双方因夫妻共同财产及婚生子抚养问题，争议不断。张某为给孩子办理学籍，多次要求变更抚养关系。其间，关某在上海某地办理准迁入证明，其认为上海

是大城市，孩子随其生活能得到更好的教育，试图通过物质条件的差异说服张某放弃变更主张。但张某认为孩子适应不了突然改变环境，更适宜和自己生活。

2023年年底，因孩子的教育问题激化了双方矛盾。张某诉至法院，请求判令：变更由其直接抚养张小某，关某向其支付2018年至2023年的子女抚养费。

庭审中，鉴于双方争执激烈。为妥善化解矛盾，承办法官在休庭时指导双方及张小某进行了“房树人”绘画心理测验，指导双方倾听孩子自己的意愿。张小某将画命名为“幸福全家福”，并以画为媒介先主动拥抱了父亲，经法官引导后拥抱了母亲。最终，关某接受了张小某更倾向于跟随父亲生活的心理需求，为了孩子的成长，同意变更抚养关系。

【案件焦点】

1. 离婚后，已满八周岁的子女由哪一方直接抚养，应否尊重其真实意愿；
2. 如何保证其在不受干扰的情况下发表受抚养意愿，确保客观、真实；
3. 综合考量哪些相关因素确定直接抚养方，物质条件是否应当作为重要考量要素。

【法院裁判要旨】

河北省固安县人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第一千零八十四条第三款规定，“离婚后，不满两周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法院根据双方的具体情况，按照最有利于未成年子女的原则判决。子女已满八周岁的，应当尊重其真实意愿”。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第五十五条规定，离婚后，父母一方要求变更子女抚养关系的，或者子女要求增加抚养费的，应当另行提起诉讼。第五十六条规定，父母一方要求变更子女抚养关系的，已满八周岁的子女，愿随另一方生活，该方又有抚养能力，人民法院应予支持。

本案原、被告于2017年经法院判决离婚，且婚生子张小某由被告关某直接抚养。现原告请求判令变更由其直接抚养，张小某出生于2013年4月，已满10周岁，就读于哈尔滨市某小学，具备一定的分析、辨别能力。经法院两次征求

其意愿，一次自书“意愿书”、一次庭外绘画沟通，均明确表示要随原告生活，故应尊重其本人的真实意愿，予以变更。因母亲关某最终同意变更孩子的抚养权，双方达成和解。

河北省固安县人民法院作出(2024)冀1022民初394号民事调解书：

一、原告张某与被告关某婚生子张小某由原告张某抚养；

二、被告关某每月支付张小某抚养费1500元(自2024年3月起至张小某年满十八周岁止)。给付时间：于每年的12月31日前给付本年度的抚养费；

三、原告放弃其他的诉讼请求。

调解书现已生效。

【法官后语】

为了更好地保护未成年人权益，我国法律制度在抚养权问题上设置了应当尊重八周岁以上未成年子女真实意愿的法律条款^①，保障了限制民事行为能力的未成年子女在抚养关系中的表达权、参与权。但在具体司法实践中，如何探知未成年子女真实意愿以及八周岁以上未成年子女的意见能否作为法院判断直接抚养关系的唯一因素，成为困扰法官的难题。笔者以该案例为样本，呈现实践基础和功能定位，并在此基础上分析尊重未成年子女受抚养真实意愿条款的体系化适用路径。

一、尊重未成年子女受抚养真实意愿条款的适用基础

早在1959年，《儿童权利宣言》就提出了“儿童利益最大化原则”，1989年通过的《儿童权利公约》又重申了“儿童利益最大化原则”。在《中华人民共和国民法典》颁布和《中华人民共和国未成年人保护法》修订之后，最有利于未成年人原则成为我国涉未成年人法律体系的贯通性、统领性原则，并结合具体领域对未成年人的身份进行细化，如被监护人、未成年子女、被收养人等。

^①《中华人民共和国民法典》第一千零八十四条第三款规定，离婚后，不满两周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法院根据双方的具体情况，按照最有利于未成年子女的原则判决。子女已满八周岁的，应当尊重其真实意愿。

《中华人民共和国民法典》第一千零八十四条第三款确立了父母离婚后对未成年子女抚养问题协商不一致时,法院应当根据双方的具体情况,按照最有利于未成年子女原则判决的规则,体现了《中华人民共和国民法典》高度重视对未成年子女权益予以保护的态度,也奠定了最有利于未成年子女原则在处理抚养关系纠纷中的纲领性地位。也意味着人民法院在对未成年子女抚养问题作出判决时,应当从“父母本位”转向“子女本位”,将未成年子女的权益放在首位,以此保障未成年子女在父母离婚后身心持续健康发展的基础。充分体现了我国对未成年人陈述意见和表达意愿的固有权利的尊重,以及在涉及抚养问题上对未成年人利益最大化原则的纵深贯彻。

二、尊重未成年子女受抚养意愿条款的功能定位

一方面,认定未成年子女在抚养纠纷中的主体地位。虽然《中华人民共和国民法典》规定父母子女之间的关系不因父母离婚而发生变化,但子女依法被抚养的形式与内容因父母婚姻关系的解除而有所变化。直接抚养权归属父或母之判决,注定影响未成年子女的人格塑造、身心成长、财产保护等根本权益。鉴于包含直接抚养权内容判决具有形成效力,具有利害关系的未成年子女也是判决效力的归属主体。依法理,受判决影响的未成年子女应当获得相应的程序保障,以便其对足以影响裁判结果的重要事项有充分陈述或辩论的机会。

另一方面,保障了未成年子女的“意思自治”。在抚养权纠纷中,已满八周岁的未成年子女表达随父或随母共同生活的意愿,是其随父或随母生活的选择决定。该决定既可以是基于已经发生的事实(如长期由父或母陪伴、父或母有家暴情形等)作出的,也可以是对将来受抚养条件(如父母职业、收入、生活环境、品格等)的一种选择。这种选择,体现的是其选择直接抚养义务人的意思表示,其有自我决定由谁抚养更有利于自己的“意思自治权”。

三、构建尊重未成年子女受抚养真实意愿条款的体系化适用路径

首先,选择未成年子女能够理解的方式征询其意见。已满八周岁的未成年子女具有限制民事行为能力,对“抚养”“教育”“探望”等法律术语的理解和认知能力有限,对未来生活、成长环境的判断能力也不足。本案中,法官运

用“绘画心理学”探知未成年子女受抚养的真实意愿，并分析认为“尖尖的屋顶、紧闭的房门表示这个孩子还没有敞开心扉，房子旁边三个人手牵手并且孩子给这幅画命名为‘幸福全家福’说明他内心很渴望有家的温暖”。^①但需要注意的是，运用这一方式需要具备极强的专业知识，因此在具体适用中应谨慎。

其次，尽量保证未成年子女在不受干扰的情况下表达意愿，确保其表意客观、真实，使其不致沦为父母婚姻关系争诉中被决定的客体。已满八周岁的未成年子女的主观意愿往往只是其简单的情感选择，容易受到父母一方不当利诱或威胁的影响。在有些案件中，有的父母一方以纵容孩子玩游戏、不上学等不利于未成年子女身心健康的方式来“贿赂”子女，让其作出有利于自己的非真实意见。法官难以判断和认定未成年人的意愿表达是否真实。此时，人民法院不能只是简单地询问就以尊重未成年子女真实意愿为由作出草率判决，而要对未成年子女受抚养的真实意愿进行充分探知、科学认定以及合理采纳。反观本案，法官认为张小某自父母离异后至本案诉讼中一直同父亲生活，不能完全判断此份意见书的真实性，于是选择在休庭过程中再次通过缓和的方式征询其意愿，并向父母双方开释。不仅保证了未成年子女受抚养意愿的客观真实，也化解了母亲关某多年的心结。

此外，未成年子女受哪一方生活上照顾较多，哪一方更能够提供情感需求、陪伴需求，更尊重其人格尊严，更有利于其身心健康发展等，均应当作为“条件”的考量要素。在以往案例中，确立或者变更抚养关系、抚养费支付、探望权行使，法官更多还是站在成年人视角。在涉儿童直接抚养关系、抚养费及探望权等具体规则中贯彻尊重儿童真实意愿的审判理念，应当以最有利于未成年人原则为核心，强调重视儿童不同成长阶段的动态变化，将儿童不断发展的能力纳入考虑之列。因此，物质条件属于确定一方抚养条件优劣的因素之一，但不应是全部。

编写人：河北省滦州市人民法院 闫馨月

^①《凡人小事1绘画心理学引入审判圆满化解抚养权争议》，参见“河北高院”微信公众号2024年5月7日，2025年3月24日访问。

(七) 赡养纠纷